CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

CAPÍTULO III - DA SEGURANÇA PÚBLICA

MATERIAL DECUPADO PARA O EDITAL GCM GUARULHOS — ARTIGO 144 INTEGRAL

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO & DECUPAGEM DO EDITAL (BANCA IBAM)

Este documento contém a extração **literal, oficial e integral (lei seca)** do **Artigo 144 da Constituição Federal de 1988**, exatamente como cobrado no Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos do **Edital de Abertura nº 09/2026-SGE01 (Guarda Civil Municipal de Guarulhos — 3ª Classe)** e no seu Guia de Estudo.

Foco cirúrgico para a prova: O Art. 144 é a matriz constitucional da Segurança Pública e a base direta da Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais). Redobre a atenção na leitura do **§ 8º (competência constitucional das Guardas Municipais para proteção de bens, serviços e instalações)**, no **rol taxativo dos incisos I a VI do caput** (incluindo as Polícias Penais pela EC nº 104/2019), na distinção entre **polícia administrativa/ostensiva (PM, PRF, PFF) e polícia judiciária (PF e PC)**, na subordinação aos Governadores (**§ 6º**) e na **Segurança Viária e Agentes de Trânsito (§ 10 — EC nº 82/2014)**.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)*

PARÁGRAFOS DO ARTIGO 144 (§§ 1º AO 10)

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*

CONTINUAÇÃO DOS PARÁGRAFOS DO ARTIGO 144 (§§ 4º AO 10)

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)*

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)*

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. *(Vide Lei nº 13.675, de 2018)*

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. *(Vide Lei nº 13.022, de 2014)*

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)*

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)*

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)*

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)*

NOTA DE FIDELIDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL (LEI SECA):
O texto do **Artigo 144 (Caput, Incisos I a VI e §§ 1º ao 10)** apresentado nas Páginas 1 e 2 reproduz rigorosamente a redação vigente consolidada pela Presidência da República (Portal da Legislação do Planalto), sem abreviações, resumos ou supressões no texto normativo. Na página seguinte (Página 3), confira o **Quadro Sinóptico de Decupagem do Art. 144** com os destaques cobrados pela Banca IBAM.

QUADRO SINÓPTICO DE DECUPAGEM DO ART. 144 (GUIA DE REVISÃO RÁPIDA)

Dispositivo	Órgão / Instituto	Emenda / Remissão Legal	Ponto-Chave do Texto Constitucional (Banca IBAM)
Art. 144, Caput e Incisos I a VI	Órgãos da Segurança Pública	EC nº 104/2019 (incluiu o inciso VI)	Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Fim: preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Rol: PF, PRF, PFF, PC, PM/CBM e Polícias Penais (Federal, Estaduais e Distrital).
§ 1º (Incisos I a IV)	Polícia Federal (PF)	EC nº 19/1998	Órgão permanente, organizado e mantido pela União. Exerce funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras (inc. III) e, **com exclusividade**, as funções de polícia judiciária da União (inc. IV).
§ 2º	Polícia Rodoviária Federal (PRF)	EC nº 19/1998	Órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. Destina-se ao **patrulhamento ostensivo das rodovias federais**.
§ 3º	Polícia Ferroviária Federal (PFF)	EC nº 19/1998	Órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. Destina-se ao **patrulhamento ostensivo das ferrovias federais**.
§ 4º	Polícias Civis (PC)	Texto originário CF/88	Dirigidas por delegados de polícia de carreira. Funções de **polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares** (ressalvada a competência da União).
§ 5º	Polícias Militares (PM) e Bombeiros Militares (CBM)	Texto originário CF/88	Às PMs: **polícia ostensiva e preservação da ordem pública**. Aos CBMs: além das atribuições definidas em lei, a execução de **atividades de defesa civil**.
§ 5º-A	Polícias Penais	Incluído pela EC nº 104/2019	Vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem. Cabe a **segurança dos estabelecimentos penais**.
§ 6º	Subordinação Estadual e Distrital	Redação dada pela EC nº 104/2019	PM e CBM (forças auxiliares e reserva do Exército) subordinam-se, juntamente com PC e Polícias Penais estaduais e distrital, aos **Governadores dos Estados, do DF e dos Territórios**.
§ 7º	Organização e Funcionamento (SUSP)	Vide Lei nº 13.675/2018 (Lei do SUSP)	A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a **eficiência de suas atividades**.
§ 8º (Foco GCM)	**Guardas Municipais (GCM)**	**Vide Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das GCMs)**	Os Municípios **poderão constituir** guardas municipais destinadas à **proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei.
§ 9º	Remuneração Policial (Subsídio)	Incluído pela EC nº 19/1998	Fixada na forma do **§ 4º do art. 39 da CF/88** (modalidade de subsídio em parcela única).
§ 10 (Incisos I e II)	Segurança Viária e Agentes de Trânsito	Incluído pela EC nº 82/2014	Compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito (direito à mobilidade urbana eficiente). Compete, nos Estados, DF e Municípios, aos órgãos/entidades executivos e seus **agentes de trânsito, estruturados em Carreira**.

CONEXÃO COM O PRÓXIMO TÓPICO DO EDITAL: Este dispositivo encerra o bloco de Direito Constitucional (Arts. 5º, 6º e 144 da CF/88) exigido no Edital GCM Guarulhos e conecta-se diretamente ao próximo item da sua legislação específica: a **Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais)**, que regulamenta o § 8º do Art. 144.